

Uw Ontruimer

Informatiepakket voor notariskantoren — kosteloze ontzorging bij de leegstaande woning in een nalatenschap

Vul vóór verzending in: [telefoon], [verzekeraar / polis / dekking], [VOG-beleid]. Het concept van de gegevensverwerking (bijlage) hoort eerst langs een jurist.

Bij de afwikkeling van een nalatenschap met een woning ontstaat vaak een lastig tussenmoment: de erfgenamen wonen elders, de inboedel staat er nog, en de tijd dringt. Dit pakket legt in het kort uit hoe wij u en de erfgenamen daarbij volledig ontzorgen — kosteloos, transparant en binnen uw gedragsregels.

- 1. Aansprakelijkheid en de leegstaande woning in de nalatenschap
- 2. Geldstromen & onafhankelijkheid
- 3. Waarborgen: verzekering, screening, sleutels & klachten
- 4. Bijlage — concept gegevensverwerking (AVG)

1. Aansprakelijkheid en de leegstaande woning in de nalatenschap

Het moment waarop het misgaat

Zodra een erflater overlijdt en er een woning in de nalatenschap zit, ontstaat er een periode waarin niemand zich echt over die woning ontfermt. De erfgenamen wonen vaak elders, weten niet wat de inboedel waard is, en aanvaarden — verstandig — beneficiair. Ondertussen loopt de woning leeg, tikt de tijd door (een huurwoning moet doorgaans binnen één tot twee maanden worden opgeleverd), en waardevolle objecten verdwijnen of belanden ongezien bij het grofvuil.

Voor u als notaris is dit geen randverschijnsel. Waar u optreedt als executeur of vereffenaar, of waar erfgenamen beneficiair aanvaarden, rust op de afwikkeling een verantwoordingsplicht: er moet een boedelbeschrijving komen, goederen moeten aantoonbaar en marktconform te gelde worden gemaakt, en dat moet zorgvuldig en zichtbaar gebeuren.

Waar het risico concreet zit

- **Waardevolle objecten die ongedocumenteerd verdwijnen** — zonder inventarisatie staat u met lege handen.
- **Niet-marktconforme verkoop** — bij vereffening is 'snel' niet hetzelfde als 'verantwoord'.
- **Tijdsdruk op huurwoningen** — overhaast handelen vergroot het risico op een onvolledig dossier.
- **Belangenverstrengeling** bij wie de inboedel zowel taxeert als opkoopt.

Hoe wij dit voor u wegnemen

- **Dossier aantoonbaar op orde** — foto-inventarisatie, boedelbeschrijving en objectstatus als PDF voor uw dossier.
- **Geen belang bij een lage taxatie** — objecten gaan naar gespecialiseerde veilinghuizen, die de opbrengst rechtstreeks met de erfgenamen afrekenen. Onze verdienste zit uitsluitend in de ontruiming.
- **Uw medewerkers zijn er geen tijd aan kwijt** — de erfgenaam vult zelf zijn gegevens in via een beveiligde link; u deelt geen dossiergegevens.

2. Geldstromen & onafhankelijkheid

Kernprincipe: het kantoor ontvangt niets

Er gaat geen enkele geldstroom, korting of wederdienst naar uw kantoor of naar u persoonlijk. De dienst is kosteloos voor de erfgenamen; ons verdienmodel staat volledig los van u.

Partij	Betaalt	Ontvangt
Notariskantoor	niets	niets — geen fee, commissie of korting
Erfgenamen	niets voor de veiling; de ontruiming tegende volledige veilingopbrengst (via het veilinghuis) marktconforme offerte	
Veilinghuis	—	commissie; rekent rechtstreeks met de erfgenamen af
Uw Ontruimer	—	uitsluitend de vergoeding voor de ontruiming

Wij komen niet aan de veilingopbrengst; het veilinghuis betaalt de erfgenamen rechtstreeks. Daarmee hebben wij geen enkel belang bij een lage taxatie.

Waarom dit binnen het provisieverbod past

Artikel 9 van de Verordening beroeps- en gedragsregels verbiedt provisie voor het aanbrengen van opdrachten; uit de tuchtrechtspraak volgt dat ook een gratis dienst of korting aan het kantoor een 'op geld waardeerbaar voordeel' kan zijn. Ons model is zo ingericht dat het voordeel volledig bij de erfgenamen landt, er geen tegenprestatie van het kantoor wordt verwacht, en onze vergoeding uitsluitend een marktconforme betaling voor de ontruiming is.

Keuzevrijheid

U reikt ons aan als optie, niet als verplichting. De erfgenaam blijft vrij om een andere partij te kiezen; deze clause staat letterlijk in onze communicatie richting de erfgenaam.

3. Waarborgen: verzekering, screening, sleutels & klachten

Verzekering

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering — dekking tot [bedrag] per aanspraak. Verzekeraar: [naam].
Polisnummer: [nummer]. Verzekering van objecten in beheer/vervoer: [dekking]. Certificaten op verzoek.

Screening & betrouwbaarheid

Medewerkers die woningen betreden beschikken over een VOG. [Vaste, gescreende ploeg].

Sleutel- & toegangsprotocol

Sleutels geregistreerd bij ontvangst en retour; toegang alleen door geautoriseerde medewerkers;
check-in/check-out op locatie vastgelegd; sleutels retour volgens afspraak.

Dossier & verantwoording

Per opdracht een dossier-PDF met foto-inventarisatie, boedelbeschrijving (met totaal geschatte waarde),
objectstatus en de vastgelegde toestemming van de erfgenaam.

Oplevering

Bezemschoon, met oplevergarantie; foto's van de opgeleverde staat.

Klachten

Melden bij [contactpersoon / e-mail]; reactie binnen [termijn], afhandeling vastgelegd.

Contact: Uw Ontruimer · info@uwontruimer.nl · uwontruimer.nl · [telefoon]

Bijlage — Concept: gegevensverwerking bij het uitnodigingsmodel

CONCEPT — niet rechtsgeldig zonder juridische toetsing. Werkdocument voor het gesprek; laat het vóór ondertekening controleren door een jurist/privacy-specialist.

Rollen

In het uitnodigingsmodel deelt het notariskantoor geen persoonsgegevens met Uw Ontruimer. De notaris nodigt de erfgenaam uit; de erfgenaam voert zelf zijn gegevens in en geeft toestemming. Uw Ontruimer is daarmee zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke; het kantoor geeft geen gegevens door. Een klassieke verwerkersovereenkomst is dan strikt genomen niet nodig; dit document dient als samenwerkings-/gegevensleveringsafpraak.

Gegevens & doel

Contactgegevens en adres van de erfgenaam (contact + uitvoeren ontruiming), objectgegevens (inventarisatie + aanmelding veilinghuis) en de vastgelegde toestemming. Gegevens van de overledene vallen niet onder de AVG.

Grondslag, bewaren, beveiliging, rechten

- **Grondslag:** toestemming van de erfgenaam en/of uitvoering van de overeenkomst tot ontruiming.
- **Bewaren:** niet langer dan nodig; het systeem ondersteunt geplande verwijdering/anonimisering.
- **Beveiliging:** geauthenticeerde toegang, privé-opslag met tijdelijk geldige links, versleutelde verbindingen, hosting in de EU.
- **Rechten:** erfgenamen kunnen inzake correctie en verwijdering vragen.

Vóór ondertekening in te vullen/controleren: exacte partijgegevens, bewaartermijnen, subverwerkers, eventuele doorgifte buiten de EU, en de precieze rolkeuze.